



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

23 בדצמבר 2024

1829

כ"ב בכסלו התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס' 17), התשפ"ה-2024 504

הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס' 17), התשפ"ה-2024

- תיקון סעיף 2 1. בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001' (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, בהגדרה "המועד הקובע", במקום "א' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2025)" יבוא "י"ב בטבת התשפ"ו (1 בינואר 2026)".
- תיקון סעיף 16 2. בסעיף 16 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ב), במקום "כ"ח באב התשפ"ד (1 בספטמבר 2024)" יבוא "ח' באלול התשפ"ה (1 בספטמבר 2025)".

ד ב ר י ה ס ב ר

בהתאם להחלטת שר האנרגיה, לאחרונה מתבצעת במשרד האנרגיה והתשתיות בחינה מעמיקה לעניין מבנה משק המים העירוני ואופן ניהולו. מטרת הבחינה היא גיבוש מדיניות מושכלת לעניין מבנה משק מים וביוב עירוני אופטימלי שיאפשר, בין השאר, ניהול מקצועי, יעילות תפעולית מיטבית ועלות אספקת מים מינימלית לתושבים, תוך שמירה על רמת פיתוח המשק הנדרשת, אמינות אספקת המים וזמינותם ואיכות מתן השירותים לאזרח. ממצאי העבודה, שמצויה בשלביה הסופיים, וההמלצות לעדכון מדיניות בנושא יוגשו לשר האנרגיה בזמן הקרוב. יצוין כי במסגרת הבחינה האמורה נבחנת, בין השאר, חובת התאגוד האזורי.

סעיף 1 מוצע לתקן את הגדרת "המועד הקובע" בסעיף 2 לחוק ולדחות את התאריך הנקוב בה בשנה, כך שהמועד הקובע לפי החוק יהיה יום י"ב בטבת התשפ"ו (1 בינואר 2026).

התיקון המוצע לדחיית המועד הקובע (שכאמור החל ממנו יוגבלו פעילויות של חברות שאינן פועלות באמצעות חברה אזורית), נועד לאפשר את גיבוש המדיניות הממשלתית לאופן ניהול משק המים העירוני וקידום חקיקה, אם יוחלט על כך, ובכלל זה בחינה של היבטים לעניין מתן פטור מחובת תאגוד אזורי על בסיס קביעת מדיניות כאמור.

סעיף 2 סעיף 16(א) לחוק קובע את שלבי ההקמה של חברה אזורית בידי רשות מקומית בלא חברה, או חברה שלא קיבלה פטור לפי סעיף 16 לחוק או שהפטור שקיבלה בוטל. כמו כן, לצד כל אחד משלבי ההקמה נקבעה התקופה לביצועו. סעיף קטן (ב) לסעיף 16 האמור קובע כי התקופות לביצוע כל אחד משלבי ההקמה יימנו החל מיום כ"ח באב התשפ"ד (1 בספטמבר 2024). כלומר ארבעה חודשים לפני המועד הקובע כהגדרתו בחוק.

בהתאם לתיקון המוצע להגדרת המועד הקובע ודחייתו בשנה כאמור בדברי ההסבר לסעיף 1, מוצע לדחות גם את המועד האמור בסעיף קטן (ב) כך שיעמוד על ארבעה חודשים לפני המועד הקובע כתיקונו המוצע.

כללי לפי סעיף 16(ב) לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001' (להלן – החוק), החל במועד הקובע, חברה, כהגדרתה בחוק, לא תעסוק בפעילות חיונית או בפעילות נוספת אלא באמצעות חברה אזורית, ובלבד שלא קיבלה פטור לפי סעיף 16 לחוק. סעיף 2 לחוק מגדיר את "המועד הקובע" כיום א' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2025).

לפי סעיף 16(א) לחוק, חברה רשאית להגיש לממונה בקשה לפטור מהחובה לבצע פעילות חיונית ופעילות נוספת באמצעות חברה אזורית. לפי סעיף 16(ב) לחוק, קבע הממונה, באישור מועצת הרשות, שבחברה מתקיימים התנאים למתן הפטור, תפנה החברה לשר האנרגיה והתשתיות (להלן – שר האנרגיה) בבקשה לקבלת אישורו לפטור. החלטת שר האנרגיה טעונה הסכמה של שר האוצר ושר הפנים. לא ניתן פטור לחברה בתוך שלושה חודשים לכל היותר ממועד הגשת הבקשה לממונה כאמור, יחולו עליה הוראות סעיף 16(ב2). פטור כאמור יינתן לתקופה של שלוש שנים (סעיף 16(ג) לחוק).

סעיף 16(ג) לחוק שעניינו הקמת חברה אזורית, קובע כי מועצת הרשות תקבע בהודעה ברשומות, לאחר המלצת הממונה ובהתחשב במטרות חוק זה, שיוך של הרשויות המקומיות בישראל לקבוצות, כך שלכל קבוצה תהיה חברה אזורית אחת. הרשויות המקומיות ששויכו לקבוצה כאמור והחברות הפועלות בתחומן, יקימו חברה אזורית בהתאם לשיוך שנקבע להן ויפעלו באמצעותה (להלן – חובת התאגוד האזורי).

ביום כ"ט בתשרי התשפ"ה (31 באוקטובר 2024) אישרה מועצת רשות המים בהחלטה מס' 271 לעניין "אישור עמידה בתנאים לקבלת פטור מביצוע פעילות חיונית באמצעות חברה אזורית", את קביעת הממונה לעניין בקשות שהוגשו על ידי חברות למתן פטור לפי סעיף 16 לחוק.

נוסף על כך, מועצת רשות המים החליטה לאשר לפרסם לשמיעת עמדות הציבור את ההצעה לשיוך רשויות מקומיות לקבוצות של חברות אזוריות לפי סעיף 16 לחוק, ולהמליץ לשרי האנרגיה, האוצר והפנים שלא לתת פטור לפי סעיף 16(ו) לחוק למי שעתידות לצרף אליהן, לפי מפת השיוך המוצעת, חברות וכן רשויות מקומיות שטרם קיימו את חובת התאגוד הקבועה בחוק, וזאת כדי לאפשר את המשך הליך התאגוד.

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשפ"ה, עמ' 173.